

1500644-79.2021.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNA JEOVANA DE SOUZA PASSOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

BRUNA JEOVANA DE SOUZA PASSOS, já qualificada nos autos, foi denunciada às fls. 103/105 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 14 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500644-79.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500644-79.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNA JEOVANA DE SOUZA PASSOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

BRUNA JEOVANA DE SOUZA PASSOS, já qualificada nos autos, foi denunciada às fls. 103/105 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 14 de abril de 2021, por volta das 19h20min, na Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 67, Residencial Primo, na cidade e Comarca de Boituva, adquiriu, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 138,95g (cento e trinta e oito gramas e noventa e cinco centigramas) líquidos de maconha acondicionados em 11 (onze) porções e 0,12 (doze centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 02 (duas) porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Prisão em Flagrante em 14 de abril de 2021 (fl. 01). Concessão de liberdade provisória mediante cautelares às fls. 69/71

Decisão às fls. 107/108 para notificação para apresentação de defesa. Ré notificada em 07 de julho de 2021 (fls. 126), com apresentação de Defesa Prévia às fls. 127/131, requerendo o não recebimento da denúncia e alegando ausência de tipicidade devido a uso próprio dos entorpecentes.

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 134 e Designação de Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 137/138.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e a ré foi devidamente interrogada, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto.

Já a Defesa postulou pela celebração do ANPP e pela concessão das benesses legais à ré.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Deixo de determinar qualquer medida em relação ao ANPP porque não tem ele cabimento após o recebimento da denúncia, sendo que, na hipótese, embora a ré não tenha confessado o ato na Delegacia, também não o fez no momento oportuno, qual seja sua defesa prévia, anteriormente ao recebimento da denúncia, de modo que, de fato, não faz jus ao benefício.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10/12), pelo Auto de Constatação Preliminar (fls. 13/14), pelas Fotografias (fls. 15/18), pelo Auto de Depósito (fl. 86), pelos Laudos Periciais (fls. 87/90, 91/96, 110/116 e 117/119), pelo Relatório Final (fls. 97/99) e pelos depoimentos colhidos.

O laudo pericial de fls. 87/90 informou que foram detectadas as presenças das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

Na mesma direção seguem os laudos de fls. 110/116 e 117/119, que detectaram a presença de MDMA e Cetamina nas amostras coletadas.

Vale lembrar que se tratam de substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válidos os laudos, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

O Policial Militar Renato Augusto Melo Freitas, em seu depoimento na Delegacia informou ser integrante da Força Tática da Polícia Militar de Itapetininga e, na data dos fatos auxiliavam o patrulhamento ostensivo nesta cidade. Por volta das 19h10, realizavam abordagens rotineiras de veículos na Rua Conselheiro Antônio Prado, próximos à prefeitura, quando notaram que uma mulher que estava na praça filmava o procedimento de abordagem dos policiais. Diante da atitude desta mulher, o depoente e seu parceiro rumaram até ela e educadamente questionaram o motivo pelo qual estaria filmando a conduta da guarnição, respondendo ela que estaria usufruindo de seus direitos. Contudo, ao ser questionada se carregava algo ilícito, esta se apresentou visivelmente nervosa e assustada, sendo lhe questionado se portava consigo qualquer tipo de droga, pelo que respondeu que transportava uma porção de maconha para consumo próprio, retirando-a do bolso da blusa moletom e entregando o tóxico aos policiais. Identificada como Bruna Jeovana de Souza Passos, perceberam que com ela estava uma chave de um carro, confessando a indiciada que nele havia mais entorpecentes e, em seguida, através de revista veicular, localizaram mais 10 porções maconha aos pés do banco do motorista, já embaladas e prontas para venda com o kit de papel seda anexado, confessando novamente, ao ser questionada, que faria a entrega deste entorpecente para um homem que estaria ali na praça e que receberia de R\$ 500,00 pelas dez porções. Dada voz de prisão e feita revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado com a ré. Contudo, ao ser questionada se havia mais drogas em sua residência, a ré confessou possuir para seu consumo. Ato contínuo, deslocou-se a guarnição até a Rua Helena Bertoli Thame, 310, apto 08, Agua Branca - Boituva/SP e, com autorização e acompanhamento da ré,

entraram no domicílio e localizaram mais 2 microtubos contendo cocaína, 01 saco contendo pó rosa que Bruna informou ser usado para ser misturado com bebidas, resquícios de maconha, 2 rolos de papel filme, 02 balanças pequenas de precisão e algumas folhas contendo anotações financeiras aparentemente do tráfico e a quantia de R\$ 839,00 em notas diversas, todos dispostos em diversos móveis em seu quarto. Em audiência, declarou que perceberam que a ré estava filmando a abordagem que faziam e ao questioná-la e perguntar se havia algo de ilícito com ela declarou que havia uma porção de maconha consigo. Que ela detinha uma chave de carro e na vistoria desse carro, encontraram mais 10 porções de maconha. Ela informou possuir mais entorpecentes na casa, onde encontraram os 2 microtubos de cocaína, um pó rosa sintético e R\$ 839,00.

No mesmo sentido as declarações do Policial Militar Matheus Carlos Gomes. Durante seu interrogatório policial, a ré optou por permanecer em silêncio, se manifestando somente em juízo.

Em juízo, confessou o transporte das 10 porções de maconha, declarando que os demais entorpecentes eram para uso próprio.

Pois bem.

A confissão da ré está em consonância com o depoimento dos policiais, que afirmaram terem encontrado as drogas no carro, além de anotações de contabilidade de tráfico na casa dela, destacando-se a informação de que as drogas estavam embaladas junto com papel seda, utilizado na produção do cigarro de maconha. A própria ré confessou que usou a balança de precisão para porcionar essa droga. A apreensão pesou aproximadamente 150g de maconha.

Desta feita, de rigor a condenação, sendo que a conduta de porte de drogas para uso próprio fica absorvida pela ação mais grave.

Com relação ao montante apreendido, embora a ré alegue que decorre de entregas lícitas, ela mesma reconhece que as anotações apreendidas se referiam a outras entregas de drogas. Logo, não se pode concluir que a origem do dinheiro, nesse contexto, fosse lícita. Pelo contrário, as circunstâncias induzem conclusão contrária.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda fase, não há causas atenuantes ou majorantes para alteração da pena.

Na terceira fase, por ser primária reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006). Destarte, cabível a minorante. Diminuindo a pena no máximo, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, o STF (HC 118.533) e o STJ (por meio do Tema 600 em sede de recurso repetitivos) vêm orientando que o chamado tráfico privilegiado não é crime hediondo.

Ao lado disso, considerando que a ré é primária, apesar da perniciosidade desse crime, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque não é uma infração penal que pode ser qualificada como de pequeno desvalor social. A capacidade econômica da ré autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNA JEOVANA DE SOUZA PASSOS a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Diante do regime aberto, a ré poderá apelar em liberdade.

Decreto o perdimento do valor depositado nos autos (R\$ 839,00 - fls. 82) em favor da União, para reversão ao Funad.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

O veículo Gol fica definitivamente liberado ao seu atual depositário.

Quanto à balança de precisão apreendida, oficie-se ao FUNAD, nos termos do art. 62, § 1º-A da lei de drogas, instruindo com cópia do boletim de ocorrência e auto de apreensão para manifestar interesse.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 13 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA